

Speed Review — D2: Ricerca e Analisi delle Fonti del Diritto

Modulo breve ma con distinzioni terminologiche secche: il quiz gioca su “massima vs esteso” e “storico vs consolidato”.

1. Concetti fondamentali

I 3 oggetti della ricerca giuridica

1. **Normativa** — la norma astratta (direttive, leggi, decreti, regolamenti).
2. **Giurisprudenza** (*orientamento* della giurisprudenza) — decisioni dei giudici, le sentenze.
3. **Dottrina** — elaborazioni degli studiosi. **Non vincolante**, fonte di supporto.
 - **Autorità Garanti** (fonti terziarie) — funzione **para-giurisprudenziale**.

Reperibilità della normativa

- **Elenchi**: solo dati identificativi (tipo, data, numero). Servono a identificare, non a leggere.
- **Raccolte**: dati identificativi + **testo integrale**.
- Pubblicazioni **ufficiali** (G.U.) o **private** (Zanichelli, Giuffrè).
- Ogni norma identificata da: natura atto, numero, data, **rubrica** (titolo breve).

Giurisprudenza — Massima vs versione per esteso

- **Massima**: breve riassunto dei principi della sentenza (nei massimari/repertori).
- **Versione per esteso**: testo integrale della pronuncia.
- **Sentenza** = decisione su domande ed eccezioni (definendo o meno il giudizio).
- **Ordinanza** = provvedimento *durante* il processo, non decide il merito.

Testo storico vs consolidato

- **Testo storico**: pubblicato in G.U. all’emanazione → **fa fede a tutti gli effetti di legge**.
- **Testo consolidato**: versione **attualmente in vigore** con tutte le modifiche → su **normattiva.it**, NON in G.U.

Autorità Garanti (Garante Privacy, AGCM, AGCOM, AgID)

- Qualificazione giuridica **dibattuta**. NON fonti del diritto in senso formale.
- Funzione **para-giurisprudenziale**: interpretazione **autentica** o **autorevole**.
- NON assimilabili alla dottrina (sono soggetti **istituzionali**, non studiosi privati).

Atti ufficiali dello Stato

- NON protetti da diritto d’autore (**art. 5 LDA**) → liberamente riproducibili.
-

2. Risorse e ricerca

Cosa serve	Dove
Norma nazionale in vigore (consolidato)	normattiva.it
Testo storico + modifiche	gazzettaufficiale.it
Normativa UE	eur-lex.europa.eu
Giurisprudenza + dottrina	DeJure (Giuffrè), ONE Legale, Foro Italiano

- **Full text**: operatori booleani (AND/OR/NOT), posizionali, troncamento *, mascheramento ?.
- **Per estremi**: quando si conoscono già natura/numero/data.

- ChatGPT può generare riferimenti **falsi** (caso avvocato NY).
-

Trappole MC

- **Massima/esteso** → si applica alla **giurisprudenza** (sentenze), NON alla normativa. Per la normativa: **elenchi vs raccolte**.
 - Il **testo consolidato NON è in G.U.** (solo su banche dati). La G.U. pubblica il testo **storico** + le singole modifiche.
 - Autorità Garanti: NON sono dottrina, NON sono fonti del diritto formali → **terza categoria** para-giurisprudenziale. Dire “non hanno valenza giuridica” è troppo riduttivo.
 - “**Orientamento** della giurisprudenza” (corretto) “ordinamento della giurisprudenza”.
 - **Ordinanza** non decide il merito; la **sentenza** sì.
-

Da aggiungere dopo le simulazioni: